Abstract

Este documento se concentra en la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Nuevo León. La ley otorga una mayor importancia a la eficiencia recaudatoria de los impuestos locales, lo cual favorece a municipios con mayor percepción de ingresos, abriendo la posibilidad a un incremento de desigualdades. Para informar sobre esta situación, el documento introduce una herramienta que permitirá que los usuarios estudien los efectos de algunos cambios posibles a la fórmula de repartición. Se espera aumentar la comprensión del público y facilitar discusiones de posibles reformas, la identificación de posibles desigualdades fiscales y mejorar el uso de los recursos públicos.

Introducción

La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León estipula la forma en que se deben repartir las participaciones que recibe el estado de la federación. Aproximadamente el 20% del dinero que recibe la entidad se reparte directamente a los municipios. La fórmula estipulada en el artículo 14 de la ley es la encargada de establecer los mecanismos de repartición. Esta ecuación prioriza a la eficiencia recaudatoria como principal determinante para decidir la repartición de los fondos, dejando a los índices de población, territorio y pobreza en segundo plano.

Nuevo León es el único estado del país que otorga más del 40% de la ponderación en la fórmula a la eficiencia recaudatoria. Este mecanismo ocasiona que los municipios que reciben más dinero del estado sean aquellos que, además, cuentan con mayores volúmenes de recaudación local. En el caso de los municipios con altos ingresos, como San Pedro Garza García o Monterrey, esto ocasiona un ciclo virtuoso. Este consiste en que, al recibir una mayor cantidad de participaciones, tienen mayor capacidad para la recaudación de los impuestos locales, lo que genera que en el próximo año reciban aún más participaciones. Sin embargo, en municipios como Juárez o Pesquería, administraciones con baja recaudación local, se ocasiona un ciclo vicioso. Por estas razones, diferentes alcaldes y tesoreros han intentado poner en la mesa el cambiar la fórmula de distribución con el fin de dar más peso a otros factores, como la población.

El coeficiente de población es el que ocupa el primer lugar en importancia en la mayoría de las legislaciones locales. De 32 entidades del país, 23 utilizan a la población como primer determinante para la repartición del dinero a los municipios. San Luis Potosí es el estado que más importancia le otorga, permitiendo que la razón de población de los municipios frente al resto decida el 85% del presupuesto. El caso de SLP contrasta fuertemente con el de su vecino, NL, que distribuye el 22% del presupuesto con base en la población.

Este boletín tiene como objetivo el presentar un simulador fiscal, que gira en torno a los artículos 14 y 19 de la Ley de Coordinación Hacendaria de Nuevo León. En la segunda sección del boletín, se introduce el *status quo* en el estado utilizando las mismas gráficas y figuras disponibles en el simulador. En la tercera sección, se explica brevemente cómo funciona la fórmula que decide la

repartición de las participaciones en el estado. En la cuarta sección, se estipulan los distintos parámetros que el usuario podrá modificar con la ayuda del simulador. Finalmente, a modo de conclusión, se comparten algunas posibles implicaciones de compartir esta herramienta de forma pública.

Las participaciones en el estado de Nuevo León

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Coordinación Hacendaria de Nuevo León, las participaciones a repartir a los municipios provienen de los siguientes fondos:

- 20% de las participaciones federales del Fondo General de Participaciones
- 20% de las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación
- 20% del impuesto sobre Automóviles Nuevos
- 20% del fondo de Extracción de Hidrocarburos

Este fondo, que ascendió a 10,998 millones de pesos (mdp) en 2023, representa poco más que el costo inicial de la refinería de Dos Bocas. El dinero contribuye en la financiación de servicios municipales como por ejemplo el mantenimiento de infraestructuras y la seguridad pública. Una razón central por la cual muchas de las entidades posicionan a la población como coeficiente de mayor importancia, es que se espera que los habitantes del estado reciban cantidades similares gasto público per cápita. Al darle mucho peso al coeficiente poblacional, se garantiza que el gasto por habitante por parte de los municipios sea similar en todo el estado.

En Nuevo León, la distribución de las participaciones es desigual entre los municipios. En el 2023, el municipio de Juárez recibió un total de 338 mdp, lo que, al desglosarlo, representa poco más de 700 pesos por persona. En contraste, el municipio de San Pedro Garza García recibió una participación total de 1,502 millones de pesos, que equivale a casi 12,000 pesos por individuo. La disparidad es notable: San Pedro recibe 17 veces más financiación per cápita que Juárez.

En la Figura 1 se puede observar cómo municipios como Monterrey o San Pedro reciben cantidades mucho mayores que el resto de los municipios.

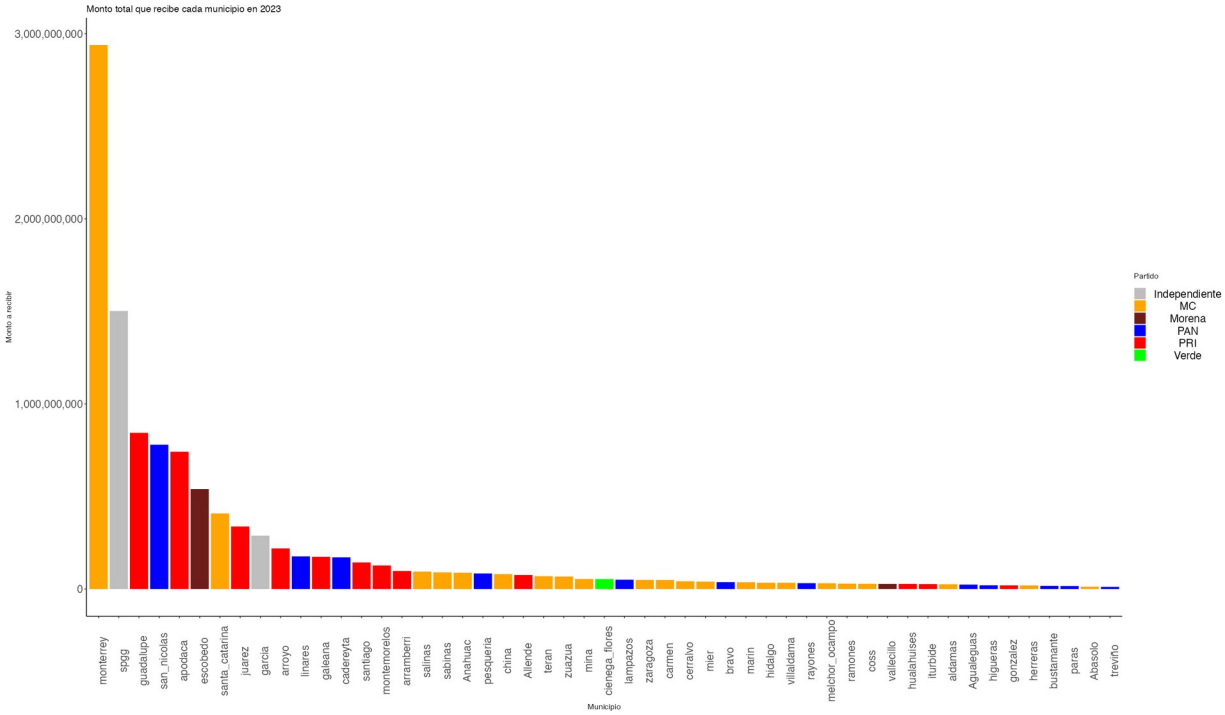


Figura 1. Distribución de Participaciones por municipio en Nuevo León en el año 2023

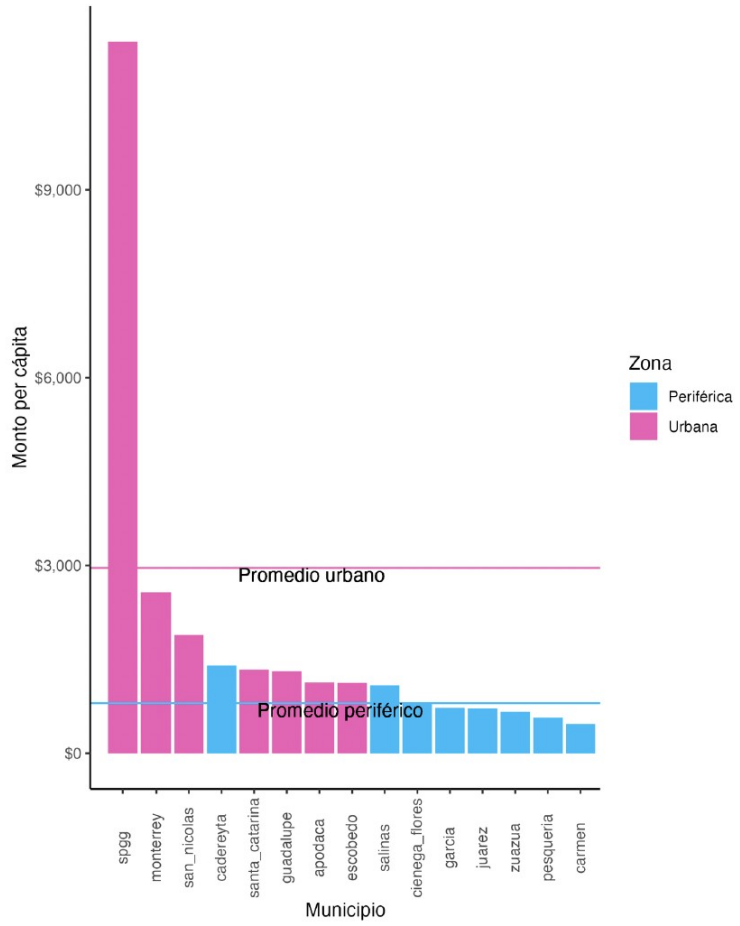


Figura 2. Participaciones per cápita en NL en el año 2023

De manera similar, en la Figura 2 se puede analizar la distribución de las participaciones per cápita. Es necesario comprender la diferenciación entre zona periférica y urbana para observar la gráfica. Los municipios periféricos son aquellos que se encuentran al borde de la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), que han experimentado elevados aumentos poblacionales en la última década. Entre estos municipios, podemos encontrar a Juárez, Cadereyta, Salinas o Zuazua. Se observa como el promedio de participaciones en los municipios urbanos es mucho mayor al promedio de los municipios periféricos. Al mismo tiempo, el único municipio periférico que percibe mayores participaciones que alguno urbano es Cadereyta, quien recibe más que los municipios de Santa Catarina, Guadalupe, Apodaca y Escobedo.

El ingreso de participaciones per cápita es mucho más alto en SPGG que en el resto de los municipios, obteniendo hasta cuatro veces más que la segunda posición (Monterrey). García, Juárez, Zuazua, Pesquería y el Carmen ganan aún menos que el promedio periférico. En conclusión, se observa un grave desequilibrio entre los municipios, en gran parte dependiendo de su posición geográfica.

El impacto de este desequilibrio revierte directamente en la calidad de los servicios públicos que los municipios pueden ofrecer. Un ejemplo es el gasto público, de acuerdo con sus respectivas leyes de egresos, SPGG asignó $1,560 mxn per cápita a la obra pública en el 2023, mientras que Juárez asignó $825 mxn per cápita al mismo rubro en el mismo año. Es evidente como la repartición de las participaciones tiene un impacto directo en los servicios públicos que los ciudadanos reciben.

Municipios como San Pedro, respaldados por una financiación considerablemente mayor, pueden proporcionar a sus ciudadanos servicios de alta calidad y un mejor gobierno. En contraparte, municipios como Juárez, con recursos limitados, luchan por brindar servicios públicos satisfactorios, sumergiéndose en un ciclo vicioso de desmejora. La insuficiencia en la prestación de servicios lleva a incrementos en el abandono de viviendas, problemas de seguridad y mala infraestructura, lo que a su vez disminuye la recaudación de impuestos y forja aún más su posición de sub-financiamiento.

Por lo tanto, es fundamental que se revise la manera en que se distribuyen las participaciones municipales en Nuevo León. Evitar disparidades acentuadas y buscar una repartición más equitativa permitirá que todos los ciudadanos reciban un nivel similar de servicios por parte de sus municipios, fortaleciendo el bienestar colectivo y la estabilidad social en todo el estado.

¿Cómo se reparten las participaciones en Nuevo León?

La Ley de Coordinación Hacendaria de Nuevo León establece cómo se divide el 20% de las participaciones federales entre los 51 municipios del estado. La distribución de estos 10,998 mdp se basa en una fórmula matemática que tiene en cuenta diferentes factores, como la capacidad de cada municipio para recaudar impuestos, su población, su territorio y sus necesidades sociales.

La fórmula determina la proporción de la participación que recibe cada municipio (PART) tomando en cuenta tres coeficientes: de eficiencia recaudatoria (CER), de población y territorio (CEPT), y de carencias de la población (CIMP). Cada coeficiente tiene un peso o ponderación específico:

1. CER (Ponderación de 50%): Beneficia a los municipios que mejor recaudan impuestos. Se calcula con base en los valores de recaudación de impuesto predial, entre otros factores.

2. CEPT (Ponderación de 25%): Considera la población y el territorio de los municipios. Está equilibrado para tener en cuenta ambos factores.

3. CIMP (Ponderación de 25%): Analiza las necesidades sociales de la población de cada municipio.

Además, para garantizar que ningún municipio reciba menos que el año anterior (ajustado por inflación), se establece un mecanismo de compensación. Si algún municipio recibe menos que el año pasado, se utiliza surpluses de otros gobiernos municipales para compensar la diferencia.

A partir de 2022, se incorporó un cambio a esta ley. Ahora, la participación del año actual depende en gran medida de la cantidad que el municipio recibió en 2021, y los coeficientes afectan solo la cantidad que se añade a las participaciones en comparación con ese año.

En resumen, estos mecanismos buscan asegurar que la distribución del fondo de participaciones a los municipios sea equitativa, teniendo en cuenta su eficiencia para recaudar impuestos, su tamaño, su población y sus necesidades sociales, así como garantizar que ningún municipio reciba menos año tras año.

Cambios a partir de los parámetros en el simulador

La herramienta permite experimentar con la distribución de las participaciones en Nuevo León, a partir de la modificación de los distintos coeficientes en la fórmula. Se permite variar los coeficientes de eficiencia recaudatoria (CER), de población y territorio (CEPT), y de carencias de la población (CIMP), con lo que el usuario podrá analizar cómo afectan la distribución final de las participaciones.

Hay varias maneras en las que el usuario podrá utilizar este simulador para explorar cambios en la distribución:

1. **Ajustar los coeficientes**: Al aumentar el peso del CER, entonces los municipios que recaudan impuestos de manera más eficiente recibirán una mayor parte de los fondos. De manera similar, se podrá ajustar el CEPT para favorecer a municipios con mayor población o territorio, o ajustar el CIMP para dar más fondos a aquellas áreas con mayores necesidades sociales.

2. **Eliminar la compensación**: Al eliminar este mecanismo, podría suceder que algunos municipios terminen recibiendo menos dinero que el año anterior. Esto permitiría ver la verdadera distribución de los fondos de acuerdo a los coeficientes sin ninguna garantía mínima, lo cual podría crear una mayor variabilidad en los fondos que reciben los municipios de un año a otro.

3. **Eliminar el transitorio**: Al eliminar este componente, que fue introducido en 2022, los fondos ya no dependerían del monto asignado en 2021. Esto podría resultar en una redistribución significativa de los fondos, dependiendo de cómo se ajusten los otros coeficientes.

El simulador facilita la comprensión de la lógica de distribución de las participaciones. Además, permite experimentar con las consecuencias de posibles cambios al artículo 14 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. A partir de estas posibilidades, puede ser de

ayuda para que la ciudadanía genere una mayor comprensión sobre como el dinero del estado fluye hacia los municipios.

Implicaciones de la herramienta

La herramienta trae consigo varias implicaciones para la comprensión de la ley de coordinación hacendaria del estado. Los usuarios podrán comprender a mayor profundidad la forma en la cual se distribuyen los recursos a los municipios en el estado de Nuevo León. Además, podrá ser útil e los siguientes aspectos:

1. **Transparencia y Comprensión Pública**: Al simplificar el proceso de distribución, el simulador puede ayudar a fomentar una mayor comprensión por parte del público en general sobre cómo se asignan estos fondos. Esto puede contribuir a una mayor transparencia y participación ciudadana, así como alentar el escrutinio público de las decisiones de asignación de fondos.

2. **Información para Reforma de Políticas**: Al ajustar los coeficientes y observar cómo afectan la distribución de los fondos, los responsables de las políticas pueden obtener una mejor comprensión de cómo se podrían reformar las políticas para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, si se desea incrementar los fondos para las áreas con mayores necesidades sociales, los responsables de las políticas pueden usar el simulador para ver cómo cambiaría la distribución con un mayor peso en el coeficiente CIMP.

3. **Identificar Desigualdades y Oportunidades**: El simulador puede ser una herramienta útil para identificar desigualdades en la distribución de los fondos y oportunidades para abordarlas. Al comparar los resultados del simulador con datos reales, los responsables de las políticas pueden identificar si ciertos municipios están recibiendo fondos insuficientes.

4. **Eficacia del Gasto**: Al proporcionar una visión clara de cómo se distribuyen los fondos en función de los coeficientes, el simulador puede ayudar a identificar áreas en las que se puede mejorar la eficacia del gasto gubernamental. Si un municipio está recibiendo una cantidad desproporcionada de fondos con relación a su eficiencia recaudatoria, su población o sus necesidades, podría ser útil revisar y ajustar las ponderaciones para garantizar una distribución más equitativa y eficaz.

REFERENCIAS

H. Congreso del Estado de Nuevo León. *LEY de COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO de NUEVO LEÓN*. 16 June 2023,

www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_coordinacion_hacendaria_del_estado_de_nuevo_leon/. Accessed 10 Dec. 2023.